이사화물운송서비스 문제점 및 개선방안

Ⅰ. 調査槪要

1. 조사배경 및 목적

o 결혼 또는 새집 장만, 전월세 등으로 이사하려는 가정이 최근 늘어나고 있으며 독신가구의 증가, 핵가족 제도의 확산 등 사회적 요인으로 인해 이사화물 물동량은 계속적으로 늘어날 전망임.

- '98년 한 해 동안 8백여만명이 행정구역상의 경계를 넘어 이동하였고 이는 10명당 2명이 이동한 결과(자료 : 통계청 인구이동통계연보)

o 그러나 대다수 국민들이 한 번 이상 경험하는 이사화물운송서비스는 이사화물운송업체의 영세성 및 사회적 책임의식의 결여로 인해 이사물품의 파손, 계약금액 이외의 추가요금 요구, 계약내용과 다른 작업인부·차량제공, 무성의한 서비스 등으로 소비자 피해 및 불만이 증가 추세에 있음.

※ '98. 6 ~ 99. 5 당 원에 접수된 이사화물운송서비스 관련 소비자상담·불만 및 피해 접수 건은 총 2,277건(전년 동기의 1,622건과 비교하여 1.4배 가량 증가)

<이사 관련 상담·불만 및 피해구제 현황>

(단위 : 건, %)

구분	'97. 6 ~ '98. 5	'98. 6 ~ '99. 5	증감
상담·불만	1,513	2,071	558(36.9%)
피해 구제	109	206	97(89.0%)
계	1,622	2,277	655(40.4%)

⇒ 이에 본원에서는 이사화물운송 및 주선업체의 운영실태를 분석하여 소비자의 불만과 피해를 근본적으로 해결할 수 있는 이사화물 운송제도의 개선방안을 마련하고자함.

2. 조사방법·내용 및 대상

조사방법	조사내용	조사대상
실태조사	o 이사업체 약관 및 피해보상방법 등 운영실태 o 피해보상을 위한 이행보증금 제도 운영 실태 등	o 전국 이사화물운송주선업체의 약 50%를 차지하고 있는 서울, 부산, 광주, 대구, 대전지역의 이사업체(별첨1 참조)
설문조사	o 피해 및 보상경험, 계약관행, 계약이행 실태, 만족도 등	o '98. 1 이후 이사경험자 502명 - 서울 및 4대 광역시 - 포장이사 264명, 반포장이사 73명, 일반이사 162명 등
사례분석	o 소비자 불만 및 피해	o '98. 6 ~ '99. 5 당원 접수 상담 및 피해구제 사례 분석
자료조사	o 업계현황 및 특성 등 일반현황 o 관련 법규 및 제도	

3. 조사기간 : '99. 7 ~ 8월

Ⅱ. 一般現況 및 關聯制度

1. 업계 현황 및 특성

o ‘화물자동차운송주선업’ 의 정의

- 타인의 수요에 의해 유상으로 화물운송계약을 중개, 대리하거나 화물자동차운송사업을 경영하는 자의 운송수단을 이용하여 자기의 명의와 계산으로 화물을 운송하는 사업을 말하며

① 일반화물자동차운송周旋사업,
② 이사화물자동차운송周旋사업

으로 구분

o 업계현황

- 전국의 이사화물 취급 업체는 5,000개 정도로 추산

* '98. 12 현재 전국화물자동차운송주선사업연합회 산하 15개 시·도조합에 총 3,742개 업체가 회원으로 가입되어 있고 비회원도 1,000여개 정도

- 자동차운송주선업자로 등록, 이사화물을 취급함

* 이사화물운송주선업체의 절반 이상이 서울 등 5대 도시에서 영업
* 법인인 주식회사 형태보다는 개인사업자가 운영하는 업체가 대부분

<이사화물 취급업체의 업종별 분포 및 경영주체 현황(5대도시)>

('99.7, 단위: 개)

구분	운송주선업		계		
	이사화물	일반화물		개인사업자	법인
서울	1,197	887	2,084	1,692	392
부산	385	874	1,259	808	451
대구	209	288	497	463	34
광주	20	121	141	131	10
대전	142	117	259	222	37
계	1,953	2,287	4,240	3,316 (78.2%)	924 (21.8)

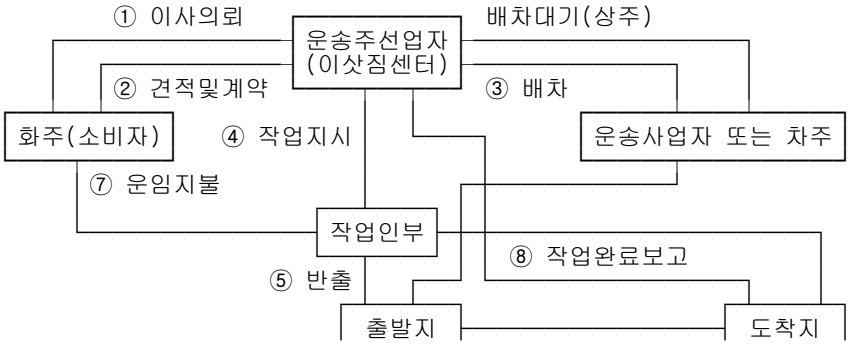
* 자료 : 전국화물자동차운송주선사업협회 설문조사 결과

o 이사요금(자동차운임 및 부대서비스요금)은 자율화('99. 8 현재)

o 이사 거래 체계

- 화주가 운송주선업체에 운송의뢰를 하고 운송주선업체는 운송업체의 지입차주나 개별면허업자에게 화물을 중개하며 이사화물의 운송은 이들 차량에 의해 이루어짐. 운임은 화주와 주선업체 사이의 협의에 의해 결정

* 자동차운송주선업(이사화물) 영업체계도



o 형태별로 일반이사, 半포장이사, 포장이사로 구분

- 일반이사 : 물품의 포장, 정리·정돈은 소비자가 직접하고 사업자는 물품의 운송만을 제공
- 반포장이사 : 사업자가 중요물품에 대해서만 포장과 정리·정돈을 해 주고 그 외 물품은 소비자가 직접 하는 형태
- 포장이사 : 사업자가 이사물품의 포장, 운반, 정리·정돈까지 일괄적으로 제공하며 다른 형태의 이사에 비해 요금이 가장 비싼 편임

2. 관련 제도

□ 화물자동차운수사업법('98.1.1)

o 이사화물자동차운송주선사업 : 등록제(시·군·구청)

- 등록기준

* 사무실 : 주사무소는 20㎡이상, 영업소는 10㎡이상
* 자본금 또는 자산평가액 : 1억원
* 상용인부 : 2인 이상
* 피해보상을 위한 보증

- 운송주선약관 신고(대부분 '전국화물자동차운송주선사업연합회'의 이사화물운송주선약관 준용)

□ 소비자피해보상규정

□ 피해보상이행보증금 제도

o 피해보상을 위해 이사업체 등록시 500만원이상의 이행보증금을 금융기관에 예치하거나 이행보증보험에 가입하도록 하는 제도 (별첨2참조)

Ⅲ. 調査結果

1. 契約 締結 實態

가. 계약서 작성 및 견적 실시

o 이사 경험자의 39%가 계약서 미작성

- 약관에 계약서 작성 및 교부를 의무화하고도 실제는 작성하지 않는 경우가 상당히 많음.

* 계약 체결시 이사화물의 내용(귀중품, 주의품, 화물량 등), 이사거리, 인부 이용 여부 등 제반상황을 고려하여 정확하게 견적 후 요금을 결정하고 약관에 의해 쌍방이 합의한 내용을 서면 작성하는 것이 합리적임.

- 포장이사의 계약서 작성률이 상대적으로 높게 나타남.

* 일반, 반포장, 포장이사의 계약서 작성률은 각각 20%, 65%, 85%.

o 견적을 실시하지 않는 경우도 25%에 이름

- 견적 미실시 이유는 전화에 의한 구두계약을 실시하고 있기 때문

* 이 경우 상황 변경에 따른 요금 변동이 발생할 우려가 커서 是非의 소지가 항상 존재함.
* 견적은 의무사항은 아니지만 자세한 내용이 명시된 견적서를 통해 요금이 산정되고 소비자가 사전에 비용을 알아 사업자를 선택하는 것이 합리적임.

- 포장이사의 견적서 실시율이 상대적으로 높음

* 일반, 반포장, 포장이사의 견적 실시률이 각각 37%, 82%, 96%

<계약서 및 견적서 작성 여부>

계약서 작성 여부	사례(건)	비율(%)	견적 실시 여부	사례(건)	비율(%)
작 성	307	61.2	실 시	373	74.6
미작성	195	38.8	미실시	127	25.4
계	502	100.0	계	500	100.0

나. 약관 사용 실태

o 대다수 사업자(65%, 37/57업체)가 신고약관 미준수

- 거래약관 신고가 의무화되어 대부분 업체가 전국화물운송주선연합회 가 작성한 약관을 첨부하여 관할기관(시.군.구청)에 신고하고 있으나 실제 거래시에는 내용의 일부를 사업자에게 유리하게 변경하여 사용하고 있음.

o 실제 거래약관에 있어 소비자에게 불리한 조항으로는 과다한 계약금요구, 계약금불반환, 소비자에게 불리하도록 해약수수료 변경, 사업자의 손해배상액 감액, 이삿짐 멸실·훼손시 사업자의 책임소멸기간 축소 등이 있음. (별첨3 참조)

- 과다한 계약금 요구

* 신고 약관에는 계약금을 운임의 10분의 1을 요구하도록 규정하나
* 일부업체는 운임의 10~20% 또는 운임의 20% 이상을 계약금으로 요구

- 소비자에게 불리하도록 해약수수료 변경

* 신고 약관에는 인수일 전까지 해약을 통지할 경우 약정운임의 10%를 배상(통상 계약금 불반환)하도록 규정하고 있으나
* 일부 사업자는 소비자가 계약을 파기할 경우 계약금 불반환 및 그 외의 배상을 규정

- 사업자의 손해배상액은 감액

* 신고약관에는 계약서 기재 운송일 2일전, 1일전, 당일 해약통지시 각각 계약금반환 및 약정운임의 20%, 40%, 60%를 배상토록 규정
* 일부 사업자는 통보싯점에 관계없이 계약금만 반환하는 등 사업자의 손배배상액을 감액하고 있음.

- 이삿짐 멸실·훼손에 대한 사업자의 특별 책임소멸 기한 축소

* 신고약관에는 화물의 일부 멸실 또는 훼손에 대한 사업자의 책임을 화물을 인도한날로부터 14일로 규정하고 있으나
* 일부사업자는 2일, 5일, 심지어 이사 당일로 규정하는 등 사업자의 책임소멸기한을 짧게 규정.

- 기타

* 견적 시 신용카드를 제시하지 못할 경우 이사종료후 운임지불시 현금지불을 강제하는 등 소비자에게 불리한 규정을 다수 포함하고 있음.

다. 관인계약서 사용 실태

o 관인계약서를 사용하는 업체가 17.5%(10/57개)에 불과

- 신고약관에는 관련기관에서 확인한 서식의 계약서(관인계약서) 사용을 의무화하고 있으나 사업자는 대부분 이를 지키지 않고 있음

* 조사대상 57개 업체가 실제로 사용하는 계약서를 수집, 분석한 결과 10개업체 만이 관인계약서를 사용하고 있었음

<관인계약서 사용 실태>

사 용	미사용	계
10개 업체(17.5%)	47개 업체(82.5%)	57개 업체(100.0%)

2. 契約 履行 實態

가. 계약금액 이외의 추가요금 지불

o 계약시 결정한 운임 이외의 추가요금을 지불한 경우가 절반 (243/499명)을 차지

- 주로 식사비, 수고비, 추가 차량 운임(사다리차비용등)등을 요구 받고 이를 추가 지불하여 운임의 차이가 발생하고 있음

<계약 운임과 실제 지불 운임상의 차이>

구 분	사례(건)	비율(%)
차이가 있었다	243	48.7
차이가 없었다	256	51.3
계	499	100.0

o 추가요금 부담은 평균 43,300원

- 평균 계약운임은 392,000원인데 반해 실제 지불한 운임은 435,300원으로 추가요금 부담액이 평균 43,300원으로 나타남.

- 추가요금 부담액이 이사운임 총액의 11% 수준

<계약시 운임 ·실제 지불운임 비교>

(사례 234건)

실제 지불 운임(원)	계약운임(원)	차액(원)
435,300	392,000	43,300

* 추가요금 지불경험이 있는 243명중 9명 무응답

o 추가요금 지불 이유

- 사업자로부터 추가요금을 요구받고 지불한 경우(강제적 요구)와 자발적으로 추가요금을 지불한 경우(자의적 지불)로 구분.

- 사업자로부터 추가요금을 요구받고 지불한 경우가 76%(178/234명) 를 차지

* 인정상 주어야 한다고 생각하는 소비자가 가장 많았고(120명), 이사온 첫날부터 다투거나 싸우기 싫어서(42명) 등의 이유로 추가요금을 지불하고 있음.

* 사업자로부터 추가요금을 요구받게 되면 소비자들은 대개 이를 지급하는 것이 보편화 되어 있음.

- 반면, 힘들고 어려운 이사작업의 특성 때문에 수고에 대한 고마운 마음과 미안한 마음, 친절에 대한 감사 등으로 자발적으로 추가요금을 지불한 소비자도 24%(56/234명)에 달함.

<추가요금 지불 이유>

(사례 234건)

구 분	사례(건)	비율(%)
사업자로부터 추가요금을 요구받고 지불	178	76

자발적으로 지불	56	24

- 추가요금 내역(사업자로부터 추가요금 요구받은 경우)

* 수고비 · 식사비 · 교통비로 각각 평균 40,500원, 35,200원, 30,000원을 지불함.
* 사업자의 식사비 요구가 전체의 68%(121/178건)를 차지, 식사비 요구가 가장 흔한 경우로 나타남.
* 기타 목욕비, 당배값, 가구분리 및 조립비용, 사다리차비용 등 다양한 형태로 추가비용을 요구하고 있음.

<추가요금 내역>

(단위 : 건, 원)

구 분	사례(건)	실제지불금액(B)
식사비	121	35,200
수고비	76	40,500
교통비	9	30,000
기 타	16	57,500

* 동일인이 식사비, 수고비 등을 별도 지불한 경우도 상당수
* 추가요금에 대한 내역을 제시하지 않은 경우는 수고비로 간주

나. 계약내용과 다른 작업인부 · 차량 제공

o 계약시 보다 적은 인원의 작업인부와 작업차량도 달리 제공된 경우 비용을 환불받은 경우는 거의 없음.

- 부족한 작업 인원에 대해 비용을 환불받은 경우는 8.5%(4/43명)에 불과하고

- 차량이 적게 제공되거나 다른 종류의 차량이 제공된 경우에도 차액에 대해 7.8%(3/40명)만이 환불받음.

* 적정인원의 인부와 차량이 제공되지 않을 경우 이삿짐 피해가 발생할 가능성이 커짐.
* 이는 이사 운임이 비합리적으로 결정되고 있음을 반증하는 결과임.

<차량 · 작업인부 계약위반시 비용 환불 여부>

구 분	사례 (건)	환불 받음 (건, %)	환불 받지 못함 (건, %)
부족한 작업인원 경험	47	4(8.5%)	43(91.5%)
부족한 작업차량 경험	43	3(7.8%)	40(92.2%)

다. 정리정돈 서비스 제공 실태

o 포장이사를 선택하는 이유에 대해 90% 이상의 소비자가 일반이사에 비해 요금은 2~3배 가량 비싸지만 이삿짐 정리정돈에 소요되는 시간이 절약되고 편리하기 때문이라고 응답하고 있으나 실제 소비자가 만족할 만한 정리정돈 서비스를 제공하는 이사업체는 6%로 매우 적은 실정

- 포장이사업체가 61~80% 수준의 정리정돈 서비스만을 제공하고 있다고 판단하는 소비자가 42.4%(112/264명)로 가장 많았음

- 심지어 절반 미만의 정리정돈 서비스도 제공받지 못했다고 생각하는 경우도 8%에 이름.

- 일반이사, 반포장이사에 비해 서비스의 차별화가 이루어지지 않음으로서 소비자들은 이사 비용만 비싸게 지불하는 결과를 초래

하고 있음.

<이사업체가 제공한 포장이사 정리정돈 비율>

사업자가 제공한 정리정돈 비율	사례(건)	비율(%)
50% 미만	22	8.3
50 ~ 60%	36	13.6
61 ~ 80%	112	42.4
81 ~ 99%	72	27.3
100%	16	6.1
무응답	6	2.3
계	264	100.0

* 소비자의 주관적인 판단

3. 被害 經驗 및 補償 實態

가. 피해 경험

□ 이사경험자의 절반이 이사물품 피해를 경험

o 설문조사 결과 이사경험자의 49.5%(247/499명)가 이사물품의 훼손, 파손 및 분실 등의 이삿짐 피해를 경험

<이사물품 피해경험>

구 분	사례(건)	비율(%)
피해 경험 있다	247	49.5
피해 경험 없다	252	50.5
계	499	100.0

- 일반, 반포장, 포장이사의 피해발생률이 각각 42%, 53%, 54%로 이사종류별 피해발생률에 큰 차이가 없음.

□ 이사관련 소비자 불만 사례의 85%가 이삿짐 피해

o '98. 6 ~ '99. 5 당원에 접수된 이사 관련 소비자 피해사례도 이삿짐의 훼손·파손 및 분실이 대부분(전체의 85%)을 차지

- 이삿짐 취급에 있어 적합한 장비를 사용치 않거나 화물을 적절하게 포장하지 않은 경우, 작업인부가 이삿짐을 함부로 취급함으로서 피해가 발생하는 경우가 많음

* 이사 관련 피해사례 206건 중 154건(75%)은 상·하차, 물품이송 과정에서의 이사물품의 파손 및 훼손과 관련된 것임

<이사 관련 소비자 피해 현황('98. 6 ~ '99. 5)>

유 형	사례 (건)	비율 (%)
물품의 파손· 훼손 - 가구, 가전제품, 도자기, 미술품 등 파손 및 훼손 - 샤시, 거실바닥 등 시설물 훼손	154	74.8
물품 분실 - 음식물, 주류, 현금 등	21	10.2

계약위반 - 정리정돈 불비, 지연도착, 이사일 변경 등	19	9.2
일방적인 계약취소	8	3.9
부당요금(추가차량운임, 수고비, 식사비) 등 기타	4	1.9
계	206	100.0

나. 보상 실태

□ 부실한 피해보상 처리

o 이삿짐 피해자의 76%(187/247명)가 피해보상을 받지 못함

- 피해는 유리, 거울 등 생활용품과 가구류, 주방용품 등의 품목에서 주로 발생하고 있음.

- 피해발생 후 피해보상을 요구하였으나 이사업체의 회피 및 보상거부로 해결되지 않은 경우가 160건(64.4%), 처음부터 변상요구를 포기한 경우도 28건(11.3%)이 되는 등 대부분의 소비자가 피해보상을 받지 못하고 있음.

- 보상을 받은 경우라 하더라도 업체에 10회 이상 독촉하고 보상소요일이 최장 30일이나 되는 등 원활한 피해보상이 이루어지지 못하고 있음.

<이삿짐 피해 해결 여부>

구 분	사례(건)	비율(%)
해결되지 않음	159	64.4
해결됨	57	23.1
해결될 것 같지 않아 변상 요구하지 않음	28	11.3
무응답	3	1.2
계	247	100.0

o 피해경험자가 판단하는 피해금액은 평균 78,780원인데 비해 업체의 보상 평균금액은 11,140원에 불과

- 소비자가 판단하는 피해금액과 사업자의 보상금액과는 현저한 차이가 발생하고 있어 보상이 제대로 이루어지지 못하고 있음

- 이는 현재 피해물품에 대한 구체적인 보상기준이 없어 정확한 피해보상 금액을 산정하는 것이 불가하기 때문임.

<피해금액 및 보상금액 비교>

(사례 162건)

평균 피해금액(원)	평균 보상금액(원)
78,780	11,140

* 피해금액은 소비자의 주관적 판단 금액임
* 피해경험자 247명중 피해금액을 판단할 수 없다고 답한 경우는 제외

□ 불분명한 보상 책임 주체

o 대단위 운송회사들은 독립채산제를 기본으로 하는 전국적인 체인망의 이사화물사업부를 운영하고 있음

- 본사는 각 체인점으로부터 가입비와 상호사용료(每月), 광고료

등을 수수하고 영업지역 독점권(발지 위주의 계약물건 제공)을 제공

- 체인점 主는 개인사업자로 해당 관청에 등록

- 현재, 전국적으로 10~20개로 추산되는 업체가 성업 중

(예시) ㈜통인익스프레스, ㈜고려골든박스, 오세기고구려㈜, ㈜국민트랜스, 무빙코리아㈜, ㈜한국무빙서비스, ㈜삼호통운, ㈜이사나라, ㈜공팔공, ㈜삼호익스프레스, 이삿날, ㈜고려통운 등

o 본사와 체인점 간에 작성되는 '대리점협약서' 에 사고처리는 대리점이 독자적으로 실시할 것을 명시함.

<대리점 협약서> (사고처리) 대리점의 영업에 의해 계약한 고객의 작업 결과에 따른 모든 사고는 대리점이 책임을 지며 이로 인한 고객의 어떠한 손해배상도 본사에게 책임을 전가할 수 없다

o 그러나 소비자들은 동일 상호를 사용하는 본사와 체인점을 동일 업체로 인식하고 피해 발생시 본사가 보상의 주체가 되어 원활한 보상이 가능할 것으로 판단하고 있음.

- 피해발생시 독자적으로 피해보상을 해야하는 체인점으로부터 원활한 피해보상이 이루어지지 않아 이에 대한 소비자 불만이 상당함.

<체인점 독자보상 인지 여부>

구 분	사례(건)	비율(%)
모 른 다	358	73.8
알고 있다	127	26.2
계	485	100.0

o 각 대리점과 본사가 독립채산제의 계약관계를 맺고 있더라도 본사는 '명의대여자' 로서 각 지점에서 발생하는 분쟁에 대해 1차적인 책임을 지고 추후 대리점에 구상권을 행사 또는 연대하여 변제할 책임을 져야 할 것임.

《명의대여자의 책임》 타인에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 영업할것을 허락한 자는 자기를 영업주로 오인하여 거래한 제 3자에 대하여 그 타인과 연대하여 변제할 책임이 있음(상법 제24조)

다. 보상 제도

□ 피해보상이행보증제도 운영

o 운영 형태 및 현황

- 대부분 사업자가 보증보험금 형태로 가입

* 조사대상지역의 1,953개 사업자중 10여개 사업자만이 현금으로 예치하고 나머지 1,943개 사업자(99.5%)는 보증보험증권으로 예치
* 보험종목 : 인허가보증보증보험, 보험금 기준요율 1%

- '95. 2 도입 후 현재까지 운용된 실적이 거의 없음

* 활용실적 및 지급금액: '98년 1건(45만원), '96년 1건(10만원)
* 매년 전국의 2,700여개 이사업체가 가입, 1억5천만원 이상의 보험금이 보증보험사에 납부되고 있으나 지급금액은 수십만원에 불과

o 운영 효과 : 실효성 확보되지 않아 운영 효과가 미미

- 사업자가 피해보상에 합의하고도 지불능력이 없거나 폐업 등으로 합의된 내용을 불이행할 경우의 지급보증을 위한 장치일 뿐 사업

자의 보상 거부 또는 지연시의 해결책이 아님

* 이사 피해는 보상 결정 이후 사업자의 불이행 사례보다는 사업자의 보상 거부 또는 보상금액에 대한 분쟁 사례가 압도적으로 많음

- 보험금을 지급받기 위해 해당관청에 제출하는 손해배상합의서, 화해조서, 당원 조정결정서 등은 모두 양당사자의 합의를 전제로 한 서류들로 사업자가 합의하지 않을 경우에는 동 제도가 유명무실.

- 한편 보험금이 지급된 경우 사업자는 지급된 금액을 다시 조합 또는 보증보험사에 예치해야 하므로 동 제도를 활용할 이유가 없음

* 보증보험사 또는 조합이 사업자에게 구상권 행사

- 보증보험증권 보험기간 만료 후 갱신하지 않는 경우에도 제재 조치가 없는 실정이어서 갱신하지 않는 업체도 다수 발생

* 전국의 이사화물 취급 업체는 총 5,000여개로 추산, 보증보험 증권을 발급받은 업체는 2,700여개에 불과('98년 기준)

Ⅳ. 問題點 및 改善方案

1. 이사화물배상보험 개발 또는 공제회 결성 및 가입 의무화

o '이사화물배상보험' 개발 및 '공제회' 가입을 통한 소비자 피해구제 제도 마련(현행 피해보상이행보증제도 보완)

- 피해보상의 원활화를 위해 도입된 피해보상이행보증금 제도는 양당사자의 합의를 전제로 한 지급보증만을 담보하기 때문에 사업자의 보상거부 또는 보상금액에 대한 다툼이 많은 이사피해의 특성상 실효성이 확보되기 어려움

- 합리적인 피해보상금액 산출이 가능하고 원활한 보상처리를 기하기 위해서는 보험상품의 개발 또는 공제회 가입이 필요

o '이사화물배상보험' 상품이 개발되어 있지 않으므로 손해보험사에 관련 상품의 개발 촉구

- 운송뿐 아니라 상·하차 과정 등 이사 전 과정을 포괄하는 주문형 보험상품의 개발이 필요

* 현재 개발되어 있는 '도로운송업자배상책임보험(주로 운송업자용)'은 운송 중에 발생하는 분실·파손의 경우에 대해서만 가능함
* 이사화물의 파손은 주로 상·하차 및 물품 이송과정에서 발생
* 따라서 이사화물 운송 성격에 맞는 배상책임보험의 개발 필요
* 현재 보험시장에서 '의료배상책임보험', 'PD상해보험' '환경오염피해보상보험' 등 각종 주문형 보험상품의 개발이 활발하게 이루어지고 있음

- '이사화물배상보험'을 통한 實損補償 원칙의 합리적 피해보상 필요

* 현재 피해물품의 피해금액 산정에 대한 규정이 전혀 없어 합리적인 보상이 불가한 상황이므로 '보험가액 및 손해액 평가기준' 및 손해사정인의 사정을 통한 합리적인 피해보상이 바람직

- 외국(독일 등)은 이사업체의 이사화물 손해보험 가입 의무화

* 보험가입을 의무화할 경우 수요기반이 넓어져 자발적인 보험상품의 개발이 이루어질 가능성이 큼

o 또는 이사화물업자의 공제회 결성 및 의무적 가입을 통한 원활한 소비자 피해구제 필요

- 손해보험 및 공제회의 운영 내용, 방법 등은 유사

☆ 동 제도가 정착될 경우 피해보상이행보증금 제도 폐지 검토 필요

2. 신고약관 및 관인계약서 미사용에 대한 벌칙 강화 및 철저한 지도·감독

o 신고약관과 거래약관의 이중적 사용 금지

- 사업자 등록을 위해 해당관청에 제출한 약관과 실제 거래에서 사용되고 있는 약관을 달리 사용하고 있고 내용 또한 소비자에게 불리하게 규정되어 있음

- 약관거래의 적정화를 위한 해당관청의 철저한 지도·감독이 필요

*「화물자동차운수사업법」에 근거, 신고한 주선약관의 내용을 지키지 아니한 때 과징금 60만원, 사업전부 정지(30일)의 행정처분 가능

o 신고약관에 관인계약서 사용을 의무화하고 있으나 대부분 사업자가 이를 지키지 않고 있으므로 이에 대한 지도·감독 필요

3. 사업자·종사원 교육 강화 및 소비자 홍보 강화

o 작업인부의 책임성 결여 및 비숙련작업으로 인한 피해 발생

- 이사화물 운송 피해는 주로 작업인부와 관련된 문제임

* 이사화물은 파손 또는 훼손의 위험성이 지극히 높아 경험이 풍부한 숙련작업원들에 의해 운송되어져야하는데 전문작업인부 부족으로 일용인부 고용 등 비숙련작업으로 인한 이사화물 피해 다수 발생
* 작업인부들의 추가요금 요구 등 소비자피해 발생

- 사업자·종사원(작업인부 등)에 대한 교육 강화로 이사화물 피해의 예방 및 명분 없는 추가요금 요구를 근절

o 소비자들의 移徙에 대한 인식 결여 및 합리적 거래 관행 부재

- 이사화물 피해의 사전 예방을 위해 소비자들도 이사화물운송계약서, 견적서 작성 및 약관 내용을 충분히 숙지한 상태에서 계약 체결 필요

- 정책 당국의 이에 대한 소비자 홍보 강화 필요

4. 피해 보상 책임 주체의 합리화

o 동일 상호를 사용하고 있는 대단위 운송회사의 경우 대리점이 소비자 피해 발생시 본사의 책임을 완전히 배제하고 있어 이로 인한 소비자 불만 야기

o 각 대리점과 본사가 독립채산제의 계약관계를 맺고 있더라도 본사는 '명의대여자' 로서 각 지점에서 발생하는 분쟁에 대해 1차적인 책임을 지도록 '대리점 협약서' 상의 내용 변경 필요

- 이를 위한 관할 행정기관의 행정 지도 필요

Ⅴ. 後續措置

1. 해당기관(건설교통부 등)에 제도개선 건의

2. 사업자 자율개선 유도
- 전국화물운송주선연합회 및 시·도 협회 통보

3. 소비자홍보

별 첨

1. 조사 대상 업체 (총57개)

지역	상 호
서울	나래익스프레스, 그린익스프레스, 한성익스프레스, 한성트랜스, 협동익스프레스, 하나익스프레스, 금호익스프레스, 전국익스프레스, 동서울익스프레스, 모던리빙, 유진익스프레스, ㈜삼익익스프레스, 킴스클럽익스프레스, 서울통운익스프레스, 명성익스프레스, ㈜고려골든박스, 일신익스프레스, 한국익스프레스, 우성익스프레스, 한일익스프레스, 건영익스프레스, ㈜통인익스프레스, 5C고구려㈜, 호성

	익스프레스, 해동익스프레스 (이상 25개 업체)
부산	부광트랜스, 대진이삿짐센터, 일진트랜스, 이공익스프레스, 대한통운주식회사 부산지사, LG익스프레스, 가람통운, 코스모트랜스, 연두와파랑㈜ (이상 9개 업체)
대구	한일익스프레스, 동일익스프레스, 효성익스프레스, 대성익스프레스, 이일익스프레스, ㈜고려골든박스, 부림익스프레스, 서울익스프레스, 한미익스프레스, 대성익스프레스 (이상 10개 업체)
광주	천지익스프레스, 둥지익스프레스, 전국복사익스프레스, 광주익스프레스, 보라운송, 익스프레스젊은사람들, 한반도익스프레스 (이상 7개 업체)
대전	대남익스프레스, LA익스프레스, ㈜통인익스프레스 대전중앙점, 동양익스프레스, 한신익스프레스, 신바람익스프레스 (이상 6개 업체)

2. 피해보상이행보증금 제도

o 피해보상이행보증금 제도는 이사 피해 발생시 원활한 보상 처리를 위해 이사업체 운영을 위한 등록시 금융기관에 500만원 이상의 이행보증금을 예치하거나 이행보증보험에 가입하도록 하는 등 2가지 형태로 운영되며 그 이행을 보증받은 금액을 피해보상 이행보증금이라 함.

1> 보증금 예치와 지급절차

- 보증금 예치

* 사업자는 금융기관에 500만원 이상의 보증금 예치, 사업자 명의로 발행된 예치증서를 소속조합에 제출, 조합은 사업자에게 보증금 보관증명서를 발급하고 사업자는 보관증명서를 등록관청에 제출

- 보증금 지급

① 소비자가 손해배상합의서, 화해조서, 판결문사본, 소비자보호원의 조정결정서 중 1에 해당하는 서류를 첨부하여 등록관청에 지급사유 확인 신청
② 등록관청이 신청서 접수 후 지급사유발생확인서 발급
③ 소비자는 조합에 피해보상이행보증금 지급 신청
④ 사업자에게 5일간의 기한을 정하여 통장 등에 예치증서의 사용인감을 지참하여 조합 방문 또는 사용인감을 날인한 지급 청구서 제출 요청
⑤ 사업자의 조합 방문
⑥ 조합이 금융기관에 피해보상해당금액 청구
⑦ 금융기관은 조합(대리인)에게 사업자의 예치금중 해당금액을 지급
⑧ 조합이 피해보상 청구금액을 인출한 즉시 소비자에게 지급(인출후 24시간 이내)

2> 보증보험금 가입과 지급절차

- 보증보험금 가입

* 사업자는 관할관청을 피보험자로 하여 보험회사에 500만원 이상의 보증보험에 가입하여 교부 받은 보증보험증권을 등록관청에 제출

- 보험금 지급 절차

① 소비자가 손해배상합의서, 화해조서, 판결문사본, 소비자보호원의 조정결정서 중 1에 해당하는 서류를 첨부하여 등록관청(해당 구청)에 피해보상이행보증보험금 지급사유 확인 신청
② 등록관청이 신청서 접수 후 지급사유발생확인서 발급
③ 보험회사에 보증보험금 지급신청
④ 보험금 지급

3. 신고 약관 및 실제 거래 약관 비교

	신고 약관	실제 거래 약관 (※ 신고 약관과 다른 내용만을 유형별로 분류)
계약금	운임 합계액의 10분의 1에 해당하는 금	① 운임 합계액의 20%이상 요구가능 ② 운임의 10~20% 요구가능

	액 요구 가능	
해약수수료(화주의 책임있는 사유에 의한 해약청구가 있는 때에는 해약 수수료 청구가능)	약정운송일의 전까지 취소 통보시 약정운임의 10% 배상 및 약정운송일 당일에 취소 통보시 약정 운임의 20% 배상	① 통보 시점에 관계없이 계약금 불반환 (1년간 계약금 유효) ② 계약금 불반환 및 약정운송일 8일이내 미통보시 약정운임의 10% 배상 ③ 포장이사일 5일전에 통보시 계약금 환불 ④ 계약금 불반환 및 전일 일몰전까지 취소시 운임의 20% 배상, 전일 일몰후 취소시 40% 배상, 당일 취소 통보시 60% 배상
손해배상의 액(사업자의 귀책사유로 인한 운송계약의 취소시)	계약서에 기재한 운송일의 2일전 취소시 계약금 반환 및 약정운임 등의 합계액의 20% 배상, 약정된 운송일의 1일전까지 취소통보시 계약금 반환 및 약정운임의 40% 배상, 약정된 운송일의 당일에 취소 통보시 계약금 반환 및 약정운임의 60% 배상	① 인수일 해약시 운임 20% 배상, 24시간 이전엔 60% 배상 ② 10일전 통보시 계약금 환불, 5일전까지 미통보시 계약금 2배 보상 ③ 통보 시점에 관계없이 계약금 환불 ④ 5일전까지 통보시 계약금 환불, 5일전까지 미통보시 10% 배상 ⑤ 2일전 취소시 계약금 환불 및 운임의 20% 배상, 10일전 통보시 계약금 환불
이삿짐 멸실·훼손시 사업자의 책임의 특별소멸사유	화물의 일부 멸실 또는 훼손에 대한 사업자의 책임은 화물을 인도한날로부터 14일 이내 통지하지 아니하는 한 소멸됨	① 집 떠나기 전 이의제기 필요, 당일 이사종료후 인수증 서명전 상호 확인한 경우만 인정 ② 물품파손 및 손실사항에 대해서는 12시간 이내 손해배상을 청구해야하며 12시간이 지나면 손해배상 및 A/S불가 ③ 이사종료후 48시간 유효 ④ 이사종료후 5일간 유효 ⑤ 이사종료후 7일간 유효
기타	-	① 우천시 운임 20% 가산 ② 평일 계약후 이삿날, 공휴일, 우천, 심야시간 이사시 운임 20% 할증 ③ 견적시 신용카드를 제시하지 못할 경우, 현금지불을 원칙으로함 ④ 신용카드 지불조건일 경우 고객은 일시불로 전표작성을 할 수 있도록 카드를 준비해야함